秀山***庭“11·18”一般高处坠落非生产经营性安全责任事故调查报告

秀山土家族苗族自治县人民政府调查组

2024年12月

秀山***庭“11·18”一般高处坠落非生产经营性安全责任事故调查报告

2024年11月18日18时10分许，接我县中和街道办事处报告，在中和街道凤凰社区***庭**住房在装修过程中，发生一起高处坠落事故，造成施工人员鲜**不慎坠楼当场死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《重庆市安全生产条例》等有关法律法规的规定，经县政府授权，由县应急管理局牵头，县公安局、县人力社保局、县住房城乡建委、县总工会、中和街道派员参加，成立了秀山***庭“11·18”一般高处坠落非生产经营性安全责任事故联合调查组（以下简称调查组），并邀请了县纪委监委、县检察院派员参加。调查组通过调查取证，查明了事故经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人的处理建议。

经调查认定，本次事故是一起因施工人员作业期间不慎失足造成的一般高处坠落非生产经营性安全责任事故。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）房屋概况

事故房屋位于：重庆市秀山县***，权利人：陈**，共有情况：单独所有，权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权，权利性质：出让/商品房。

（二）事故相关人员情况及关系

1.鲜**，身份证号码：5135**********4719，户籍地址：秀山县***，性别：男，年龄：52岁，施工人员，事发当天为房屋厨房墙上贴瓷砖。

2.陈**，身份证号码：5002**********1310，户籍地址：秀山县***，性别：男，年龄：31岁，房屋业主，系安*的妻弟。

3.安*，身份证号：5002**********5515，户籍地址：秀山县***，性别：男，年龄：35岁，房屋装修包工头，系陈**的姐夫。

（三）事故发生经过

2024年7月，为方便陈**儿子读幼儿园，陈**父亲与女婿安*商量装修***庭**房屋，在2024年8月18日，陈**与***庭物业签署了房屋装修申请审批表，在申请表中申请为自行施工装修。2024年9月19日，死者鲜**入场施工装修，装修内容为房屋通铺瓷砖包括墙上与地面、防水、找平，2024年11月18日，鲜**在为厨房靠生活阳台旁墙上贴瓷砖时，不慎失足，撞破生活阳台防护木栅栏以及拦网，摔落至地面，同时在房屋客厅打扫卫生工人邓**听见动静之后，前往厨房查看，发现鲜**高处坠落后，立即拨打了安*电话以及120急救电话，经过医护人员现场查看，鲜**当场死亡。

（四）施工现场照片

现场位于中和街道***（***庭）***，装修位置为厨房生活

阳台，事故现场照片如下（图 1、图 2）。



图1施工厨房



图2厨房生活阳台撞破位置

（五）人员伤亡情况与直接经济损失情况

1.人员伤亡情况:

死者：鲜**，男，身份证号码：5135**********4719，户籍地址：秀山县***，性别：男，年龄：52 岁。

2.直接经济损失情况

丧葬以及善后赔偿：**万元

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，秀山县中和街道派出所、120 救护人员、安*立即赶赴现场进行事故现场处置。

（二）医疗救治及善后情况

2024 年 11 日 18 日 16 时 30 分许，120 救援人员赶到现场，当场确定鲜**死亡。同日，中和街道派出所、中和街道办事处会同县应急管理局工作人员，立即组织开展家属安抚、善后调解等工作，未引起社会不稳定情况。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，中和街道工作人员、120 救护人员及安*均第一时间赶赴现场，进行事故现场处置、应急救援，妥善完成善后及调解工作，事故应急处理总体有效，无社会不稳定情况发生。

四、事故原因分析

调查组结合施工现场情况以及证人证言等相关证据资料综合分析，认为本次事故的直接原因：施工工人鲜**在为厨房生活阳台旁高处墙面贴瓷砖未使用跳凳，仅依靠物料桶及砖块来增高施工高度，导致鲜**在施工过程中无法控制平衡，失足撞破生活阳台木栅栏及拦网，坠落至地面死亡。

五、事故性质

经调查组综合分析，调查组认定安*组织的本次装修活动不是生产经营单位在生产经营过程中开展的经营活动，故本次发生的事故不是安全生产责任事故，其理由如下：

本次事故为一起非经营性生产活动。根据《中华人民共和国

安全生产法》第二条的规定：在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产，适用本法。安*长期从事房屋装修活动，对装修方面事务熟悉，本次装修是安*帮其妻弟陈**装修房屋，在装修过程中并未收取额外费用，未从中盈利，不符合生产经营活动的定义。由此可见，本次事故不是一起生产经营单位在生产经营过程中发生的事故，故不是安全生产责任事故。

六、事故防范及相关建议

近年我县多次发生类似房屋装修事故，充分暴露了相关责任及从业人员安全意识不足以及安全监管不到位的问题，各单位必须认真吸取事故教训，切实加强安全生产管理工作， 采取有效措施，严防类似事故的发生。

（一）加强行业监管。秀山土家族苗族自治县安全生产委员会关于印发《秀山县安全生产责任清单》的通知（秀山安委发〔2023〕6号）第七条第十项明确指出县住房城乡建委负责：“指导物业企业对其地域范围内的生产经营行为（包含但不限于家庭装饰装修、公调安装等）加强管理。”县住房城乡建委应吸取事故教训，提高认识，落实相关责任；加强对全县房屋装修安全的巡查，形成常态化监管。

（二）落实属地监管责任。中和街道作为属地监管单位，由其相关负责人对安*进行谈话警示，并对辖区内从事房屋建筑的工作人员进行安全科普教育，切实提高安全意识。